[별표 2의2]

성 관련 비위 징계기준(제4조 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 / 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성폭력				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력	파면	파면	파면～해임	해임
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력	파면	파면	파면～해임	해임
다. 허위영상물 등의 반포 등 행위	파면	파면～해임	해임	해임～강등
라. 촬영물과 편집물 등을 이용한 협박·강요 행위	파면	파면～해임	해임	해임～강등
마. 공연(公然)음란행위	파면	파면～해임	해임～강등	강등～정직
바. 통신매체를 이용한 음란행위	파면	파면～해임	해임～강등	강등～정직
사. 카메라 등을 이용한 촬영 등 행위	파면	파면～해임	해임～강등	강등～정직
아. 가목부터 사목까지 외의 성폭력	파면	파면～해임	해임～강등	정직
2. 성희롱				
가. 반복·상습적이거나 피해자가 다수, 우월적 지위를 이용한 성희롱	파면	파면～해임	해임～강등	강등～정직
나. 가목 외의 성희롱	파면	파면～해임	강등～정직	정직～감봉
3. 성매매				
가. 미성년자 또는 장애인 대상 성매매	파면	파면	파면～해임	해임
나. 가목 외의 성매매	파면	파면～해임	강등～정직	정직～감봉

4. 음란물 유포	파면	파면~해임	강등~정직	정직~감봉

※ 비고

1. 제1호의 “성폭력”이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
2. 제1호나목의 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사하는 경우를 말한다.
3. 제1호다목의 “허위영상물 등의 반포 등 행위”란「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제14조의2에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
4. 제1호라목의 “촬영물과 편집물 등을 이용한 협박·강요 행위”란「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제14조의3에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
5. 제1호바목의 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
6. 제1호사목의 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
7. 제2호의 “성희롱”이란 「양성평등기본법」제3조제2호에 따른 행위를 말한다.
8. 제3호의 “성매매”란 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」제2조제1항제1호에 따른 행위를 말한다.
9. 제4호의 “음란물 유포”란「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제74조제1항제2호에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.